ST.Skript-A.Allgemein-Abgabenordnung.pdf
Wiederholungsfragen und Übungsaufgaben

(1) NEHMEN SIE EINE EINTEILUNG DER STEUERN VOR
- NACH IHRER WIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNG (DIREKT - INDIREKT) UND
- NACH IHRER ERTRAGSHOHEIT (WEM FLIEßEN DIE STEUEREINNAHMEN ZU)
ORDNEN SIE BEISPIELHAFT VERSCHIEDENE STEUERN ZU.

WARUM IST ES POLITISCH SCHWIERIG, EINE LANDESSTEUER ABZUSCHAFFEN UND DURCH EINE BUNDESEINHEITLICH GEREGELTE STEUER ZU ERSETZEN ?

Super-Merksatz für die Klausur:

* Direkt = Wer zahlt, trägt auch.
* Indirekt = Einer zahlt ans Finanzamt, ein anderer trägt die Kosten.
* Ertragshoheit = Wer bekommt das Steuergeld?
* Politisch schwierig = Weil Bund, Länder oder Gemeinden Geld verlieren oder gewinnen.

* Bundessteuern → Tabaksteuer, Mineralölsteuer, Zölle
* Landessteuern → Erbschaftsteuer, Biersteuer
* Gemeindesteuern → Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer
* Gemeinschaftsteuern → Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer

Eselsbrücke:

* Gemeinde → Alles, was mit deiner Stadt zu tun hat (Grundstück = Grundsteuer, Hund = Hundesteuer, Betrieb = Gewerbesteuer).
* Gemeinschaft → Die drei größten Steuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) teilen sich Bund, Länder und Gemeinden.
* Bund und Land → Die übrigen Beispiele einfach auswendig lernen.

(2) WANN WIRD EIN VERSPÄTUNGSZUSCHLAG FESTGESETZT UND WANN ENTSTEHEN SÄUMNISZUSCHLÄGE ?
IN WELCHER HÖHE FALLEN DIESE STEUERLICHEN NEBENLEISTUNGEN AN ?

📝 Verspätungszuschlag = Steuererklärung zu spät abgegeben.

💰 Säumniszuschlag = Steuer zu spät bezahlt.

* Verspätungszuschlag → zu spät ABGEGEBEN → 0,25 % (mind. 25 €, max. 25.000 €).
* Säumniszuschlag → zu spät BEZAHLT → 1 % pro angefangenem Monat.

(3) WIE SIND „STEUERN“ DEFINIERT UND WAS UNTERSCHEIDET DAVON „BEITRÄGE“ UND „GEBÜHREN“ ? NENNEN SIE BEISPIELE.

* Steuer = keine direkte Gegenleistung.
* Gebühr = Leistung genutzt → bezahlen.
* Beitrag = Leistung könnte genutzt werden → bezahlen.

(4) DER RECHTLICHE RAHMEN UNSERES BESTEUERUNGSSYSTEMS IST GEPRÄGT DURCH GESETZE, RICHTLINIEN, DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNGEN UND FINANZGERICHTSENTSCHEIDUNGEN.
NEHMEN SIE EINE ABGRENZUNG VOR UND ERLÄUTERN SIE JEWEILS DAS ZUSTANDE-KOMMEN UND DIE AUßENWIRKUNG DER EINZELNEN RECHTLICHEN GRUNDLAGEN.

* Gesetz → wichtigste Regeln → für alle
* Durchführungsverordnung → erklärt das Gesetz → für alle
* Richtlinie → Arbeitsanweisung → nur Finanzamt
* Finanzgerichtsentscheidung → Urteil → nur für die Beteiligten

(5)

Direkt = selbst zahlen, selbst tragen

* Einkommensteuer
* Erbschaftsteuer
* Vermögensteuer

Indirekt = Händler zahlt, Verbraucher trägt

* Umsatzsteuer
* Mineralölsteuer
* Tabaksteuer
* Biersteuer
* Zölle

(6) WAS VERSTEHT MAN UNTER SACHLICHER UND WAS UNTER ÖRTLICHER ZUSTÄNDIGKEIT DER FINANZBEHÖRDEN. WO IST DIES GESETZLICH GEREGELT ?

* Sachlich = Welche Behörde? → FVG
* Örtlich = Welches Finanzamt? → AO §§ 18–29

(7) NORMALERWEISE IST DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE IN EINEM STEUERBESCHEID ENTHALTEN. IN WELCHEN FÄLLEN WIRD DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE JEDOCH EINHEITLICH UND GESONDERT FESTGESTELLT UND WARUM IST DIES SINNVOLL ?

Einheitlich und gesondert, wenn:

1. mehrere Steuerarten,
2. mehrere Steuerpflichtige,
3. langer Zeitraum,
4. anderes zuständiges Finanzamt.

Warum?
Damit die Besteuerungsgrundlage nur einmal festgestellt wird und für alle bindend ist.

(8) GRUNDSÄTZLICH ORIENTIERT SICH DAS STEUERRECHT AN DEN BÜRGERLICH-RECHTLICHEN VERTRÄGEN UND VERHÄLTNISSEN. IN WELCHEN FÄLLEN WEICHT DIE STEUERLICHE AUSLEGUNG DAVON AB UND ZIEHT EINE EIGENE „WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNGSWEISE“ HERAN ?
NENNEN SIE BEISPIELE.

Steuerrecht weicht ab bei:

1. Wirtschaftlicher Eigentümer
2. Illegalen Geschäften
3. Scheingeschäften
4. Missbräuchlicher Gestaltung

➡️Immer zählt die wirtschaftliche Wirklichkeit.

(9) WELCHE FORMEN DER BEKANNTGABE VON VERWALTUNGSAKTEN SIND IN DER ABGABENORDNUNG GEREGELT ?
WAS VERSTEHT MAN UNTER DER ZUGANGSVERMUTUNG ?

Bekanntgabe:

1. Normaler Brief
2. Zustellung
3. Öffentliche Bekanntgabe

Zugangsvermutung:
➡️Poststempel + 3 Tage = Bekanntgabe am 4. Tag.

(10) WAS VERSTEHT MAN UNTER „WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND“ ?
ZEIGEN SIE DIE AUSWIRKUNGEN AN EINEM BEISPIEL.

Wiedereinsetzung = Unverschuldet Frist verpasst → Antrag stellen → Frist gilt als eingehalten.

(11) WAS IST IN DER ABGABENORDNUNG VORGESEHEN, FALLS DAS ENDE EINER FRIST AUF EINEN SAMSTAG, SONNTAG ODER FEIERTAG FÄLLT ?
WELCHEN ZWECK SOLL DIES HABEN ?

Frist endet am Samstag, Sonntag oder Feiertag?
➡️ Dann endet sie erst am nächsten Werktag.

Zweck:
➡️Damit der Steuerpflichtige seine Unterlagen noch rechtzeitig beim Finanzamt einreichen kann.

(12) WAS UNTERSCHEIDET DIE STEUERERKLÄRUNG VON DER STEUERANMELDUNG ?
WELCHE AUSWIRKUNG HAT DIES FÜR DIE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT BEI DER FINANZBEHÖRDE UND BEIM STEUERPFLICHTIGEN ?

* Steuererklärung = Daten abgeben → Finanzamt berechnet.
* Steueranmeldung = Steuer selbst berechnen und melden.

(13) DAS FINANZAMT GIBT DEN STEUERBESCHEID 01 FÜR KLAUS KLEINLICH AM 22.05.02 MIT GEWÖHNLICHEM BRIEF ZUR POST. AM 23.05.02 WIRD ER BEI KLEINLICH IN DEN BRIEFKASTEN GEWORFEN. KLEINLICH LEGT EINSPRUCH GEGEN DIESEN BESCHEID EIN. DER EINSPRUCH GEHT AM 25.06.02 BEIM FINANZAMT EIN.
IST DAS NOCH RECHTZEITIG ?

1. Postdatum + 3 Tage = Bekanntgabe
2. + 1 Monat = Fristende
3. Liegt der Einspruch vor oder am Fristende?

* ✅ Ja → rechtzeitig
* ❌ Nein → verspätet

(14) WELCHE MÖGLICHKEITEN HAT DAS FINANZAMT, EINE STEUER NOCH NICHT ENDGÜLTIG FESTZUSETZEN ? WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DIES FÜR SPÄTERE ÄNDERUNGEN ?

* Vorbehalt der Nachprüfung = Alles bleibt offen.
* Vorläufiger Bescheid = Nur einzelne Punkte bleiben offen.

(15) ZEIGEN SIE DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DER „FESTSETZUNGSVERJÄHRUNG“ UND DER „ZAHLUNGSVERJÄHRUNG“. WELCHE FRISTEN SIND ZU BEACHTEN ?

* Festsetzungsverjährung = Steuer darf nicht mehr festgesetzt oder geändert werden.
* Zahlungsverjährung = Festgesetzte Steuer muss nach 5 Jahren nicht mehr bezahlt werden.

(16) DER DEUTSCHEN UMSATZSTEUER UNTERLIEGEN NUR LEISTUNGEN, DIE IM INLAND STATTFINDEN. WIE IST DAS „INLAND“ DEFINIERT ?
WAS SIND FREIHÄFEN UND WARUM WAREN HIER SONDERREGELUNGEN NOTWENDIG ?

Freihafen = Wartebereich für Waren. Erst beim Eintritt ins Inland entstehen Umsatzsteuer und Zoll.

(17) WAS VERSTEHT MAN UNTER „UNRICHTIGEM STEUERAUSWEIS“ UND WELCHE FOLGEN HAT DIES FÜR DEN LEISTENDEN UND DEN LEISTUNGSEMPFÄNGER ?
WAS HINGEGEN IST DER „UNBERECHTIGTE STEUERAUSWEIS“ UND WARUM UND WIE IST HIERFÜR DIE STRAFE GLEICH IM GESETZ VERANKERT ?

* Unrichtig = richtige Person, falscher Steuerbetrag.
* Unberechtigt = falsche Person oder gar keine Leistung, trotzdem Umsatzsteuer ausgewiesen.

(18) ERLÄUTERN SIE FOLGENDE „BESONDEREN BESTEUERUNGSFORMEN“ BEI DER UMSATZSTEUER:
- KLEINUNTERNEHMER
- LAND- UND FORSTWIRT MIT DURCHSCHNITTSATZBESTEUERUNG
- DIFFERENZBESTEUERUNG BEI GEBRAUCHTWARENHANDEL
- WECHSEL DER STEUERSCHULD AUF DEN LEISTUNGSEMPFÄNGER

* Kleinunternehmer: Keine Umsatzsteuer, kein Vorsteuerabzug.
* Landwirt: 7,8 % ausweisen, aber nichts ans Finanzamt zahlen.
* Differenzbesteuerung: Umsatzsteuer nur auf den Gewinn.
* Reverse Charge: Nicht der Verkäufer, sondern der Käufer zahlt die Umsatzsteuer.